

软件采购及实施服务合同

合同编号：HYZN-CG-2026-0910

项目	甲方	乙方
名称	瀚元智能装备制造有限公司	云枢软件技术（武汉）有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L8K7X2B	91420100MA4K3T9Y6D
法定代表人	周秉坤	邢志远
地址	湖南省长沙市岳麓区麓谷大道998号A座12层	湖北省武汉市东湖新技术开发区 光谷大道77号软件园B栋8层
联系方式	李婷 0731-8888 6200	陈默 027-6666 3180

目录

第一条 合同标的与软件清单

第二条 合同价款与支付

第三条 交付、部署与履行期限

第四条 验收标准与方法

第五条 培训与技术支持

第六条 知识产权

第七条 保密

第八条 违约责任

第九条 不可抗力

第十条 争议解决

第十一条 合同的生效、变更与终止

第十二条 其他

附件一软件产品与服务清单

附件二技术需求说明书

鉴于甲方拟采购乙方自主研发之智能制造执行系统（MES）软件产品，并由乙方提供相应的实施部署、培训与技术支持服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就有关事宜达成如下协议：

第一条合同标的与软件清单

1.1 乙方向甲方提供其自主研发的「云枢 MES 智能制造执行系统 V3.0」软件产品的许可使用权及配套实施服务。具体软件模块、许可数量与单价详见本合同附件一《软件产品与服务清单》。

1.2 本合同项下软件许可为普通许可，许可用户数为 80 个并发用户，许可期限为永久，使用范围限于甲方及其长沙生产基地的内部生产管理用途。

1.3 附件一、附件二为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。附件与正文约定不一致的，以本合同正文为准。

第二条合同价款与支付

2.1 本合同总价款为人民币壹佰贰拾捌万陆仟元整（小写：¥1,268,000 元）。该价款为固定总价，包含软件许可费、实施部署费、培训费及首年技术支持服务费，已包含各项税费。

2.2 合同价款构成如下：

序号	项目	数量	单价（元）	金额（元）
1	云枢 MES V3.0 软件许可	80 用户	12,000	960,000
2	实施部署与数据初始化	1 项	180,000	180,000

3	操作培训	4 场	12,000	48,000
4	首年技术支持服务	1 项	98,000	98,000
—	合计	—	—	1,286,000

2.3 价款支付方式：

（一）本合同签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 50%，即人民币 634,000 元；

（二）软件安装部署完成并经甲方初验合格后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 40%，即人民币 507,200 元；

（三）系统终验合格后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 15%，即人民币 190,200 元。

2.4 乙方应在每次收款前向甲方开具税率为 6% 的增值税专用发票。乙方未提供合规发票的，甲方有权暂缓支付相应款项。

第三条交付、部署与履行期限

3.1 乙方应于本合同生效之日起 60 个自然日内完成软件交付、安装部署与数据初始化工作。

3.2 乙方应在交付前 5 个工作日内向甲方提供软件安装介质及部署环境要求说明。甲方应在软件交付前自行完成服务器硬件采购、操作系统安装、数据库采购及网络安全等级保护备案等环境准备工作。因上述环境准备工作未按时完成导致交付延期的，视为甲方违约，交付期限相应顺延，且甲方应向乙方承担违约责任。

3.3 甲方应向甲方提供软件安装介质、部署文档及系统管理员操作手册各一份。

3.4 因甲方生产计划调整需要变更部署时间的，甲方应提前 10 个工作日书面通知乙方，乙方应予配合。

第四条验收标准与方法

- 4.1 验收依据为本合同、附件一《软件产品与服务清单》及附件二《技术需求说明书》。
- 4.2 初验：乙方完成安装部署与数据初始化后，应向甲方提交书面初验申请。甲方应在收到初验申请后 10 个工作日内组织测试验收。测试期间系统运行稳定、满足甲方使用需求即为初验合格。
- 4.3 终验：初验合格后进入 30 个自然日试运行期。试运行期内系统未发生影响生产运行的重大故障的，双方组织终验并签署终验报告。
- 4.4 本合同项下验收所需的一切检测、测试及第三方评估费用，均由甲方承担。

第五条培训与技术支持

- 5.1 乙方应免费为甲方提供 4 场现场操作培训，每场培训人数不少于 30 人。
- 5.2 首年技术支持服务内容包括：工作日 8:00 至 18:00 的电话与在线支持、软件版本升级、系统故障排查与修复。
- 5.3 凡因甲方人员误操作导致的数据错误，有乙方负责协助修复，所需费用由甲方承担。
- 5.4 首年技术支持服务期满后，如甲方续约，年服务费按本合同软件许可费金额的 15% 计取。

第六条知识产权

知识产权条款

- 6.1 本合同项下软件产品及其源代码、技术文档的全部知识产权归乙方所有。
- 6.2 乙方保证其为本合同项下软件的合法权利人，有权向甲方授予本合同所约定的使用许可。
- 6.3 甲方应在本合同约定的许可范围内使用软件，不得对软件进行反向工程、反编译、破解或以其他方式获取源代码。
- 6.4 本合同履行过程中，甲方基于自身业务需求提出的定制化功能需求，其实现方案所产生的技术成果归乙方所有。

第七条保密

保密条款

7.1 双方对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及客户信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

7.2 保密义务在本合同终止后三年内继续有效。

第八条违约责任

违约责任与赔偿条款

8.1 乙方逾期交付的，每逾期一日，按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金。

8.2 甲方逾期支付的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之一向乙方支付违约金。

8.3 乙方逾期交付超过 30 日的，除按第 8.1 条支付违约金外，另按合同总价款的 10% 向甲方支付违约金。

8.4 因乙方原因造成甲方生产数据丢失或损毁的，乙方向乙方支付违约金人民币 200,000 元，并负责恢复数据。

8.5 乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失及第三方索赔。

8.6 甲方擅自将本合同项下软件用于约定范围以外的，应按合同总价款的 20% 向乙方支付违约金。

第九条不可抗力

9.1 因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

9.2 遭遇不可抗力的一方应在事件发生后 15 日内书面通知对方，并在事件发生后 30 日内向对方提供有效证明文件。

第十条争议解决

- 10.1 本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
- 10.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条合同的生效、变更与终止

- 11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期三年。
- 11.2 本合同的任何变更、补充均须经双方签署书面文件方为有效。
- 11.3 经双方协商一致，可以书面形式解除本合同。
- 11.4 甲方应在系统交付后 15 个自然日内完成验收并签署验收报告；逾期未签署的，视为验收合格。
- 11.5 本合同解除或终止后，双方应就已完成的工作量与已支付款项进行结算。

第十二条其他

- 12.1 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
- 12.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 12.3 双方确认，本合同首部所载联系方式为有效送达地址，任何一方变更送达地址应提前书面通知对方。

附件一软件产品与服务清单

序号	模块名称	许可数量	单价（元）	金额（元）
1	生产计划管理模块	80 用户	3,600	288,000
2	车间执行与报工模块	80 用户	3,600	288,000

3	质量追溯模块	80 用户	2,400	192,000
4	设备联网与数据采集模块	80 用户	2,400	192,000
—	合计	—	—	960,000

附件二技术需求说明书

《技术需求说明书》另册，经双方签字确认后生效，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：瀚元智能装备制造有限公司

法定代表人 / 委托代理人（签字）：_____

签订日期：2026 年 9 月 10 日

乙方（盖章）：云枢软件技术（武汉）有限公司

法定代表人 / 委托代理人（签字）：_____

签订日期：2026 年 8 月 1 日